

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2224/2531	นางจิรพร เลิศทินรัตน์	โจทก์
	นางสีนวล หอมนวล	จำเลย
	นางสีนวล หอมนวล จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา ฎีกาคำสั่งของจำเลยมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

สืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยยอมชำระหนี้จำนวน 71,875 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 50,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ โจทก์เสร็จสิ้น โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ หากผิดนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีโดยยอมให้ยึดทรัพย์จำนองคือที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 548 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีให้เป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมาจำเลยผิดนัด โจทก์จึงบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการยึดและงดการขายทอดตลาดทรัพย์

ศาลชั้นต้นสั่งว่า การชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลได้พิพากษายอม เป็นการชำระหนี้ที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยเคร่งครัด หากจำเลยยังไม่ได้ชำระหนี้ แต่โจทก์ยังไม่ดำเนินการบังคับคดีก็เป็นสิทธิของโจทก์ แต่

ไม่ได้หมายความว่าจำเลยจะมีสิทธิไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ที่ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมให้ เป็นเรื่องที่จำเลยต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเมื่อ
จำเลยไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดให้ถูกต้อง โจทก์ยอมขอให้บังคับคดียึดทรัพย์ออก
ขายทอดตลาดได้ ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการยึดและงดการขายทอดตลาด ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,80)

จำเลยได้รับการคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 264 โดยศาลเห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 68)

คำสั่ง

คำร้อง ของจำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
ทอดตลาดทรัพย์พิพาทระหว่างฎีกา

คำร้อง ของจำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
ทอดตลาดทรัพย์พิพาทระหว่างฎีกา

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ